

pRIE1° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 00772-2024-0-2402-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : TUCTO SANTAMARIA CESAR JEAN FRANK
ESPECIALISTA : LIBIA ALBERTINA DAVILA MOGROVEJO
DEMANDADO : DEL CASTILLO DURAND, CARLOS ALBERTO
RIOJA FALCON, YOSHIRA SHANEN
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

RESOLUCIÓN NRO.CINCO

Pucallpa, dos de junio de dos mil veinticinco.-

AUTOS y VISTOS: El ingreso N° 4542-2025, presentado por la entidad ejecutante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ. **AI PRINCIPAL:** Estando a lo solicitado, y **ATENDIENDO:**

Primero: Que, del examen de autos se advierte que el auto final expedido por resolución número tres de fecha 13 de enero de 2025, la misma que fue declarada consentida mediante resolución número cuatro de fecha 21 de abril de 2025, adquiriendo la calidad de cosa juzgada, encontrándose los autos en etapa de ejecución forzada y al amparo de lo dispuesto en el artículo 742° del Código Procesal Civil.

Segundo: Estando a lo glosado precedentemente, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la entidad ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12°¹ de la Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial;

Tercero: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto;

Cuarto: Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación;

Quinto: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente;

Sexto: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

1) CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de garantía hipotecaria. **DEJAR CONSTANCIA**

¹ **Artículo 12 .Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas
- Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

que dicho acto procesal se deberá ejecutar a través del aplicativo **REM@JU** DEL Portal Web del Poder Judicial según la convocatoria que corresponda (Primera, segunda o Tercera) en los siguientes términos:

1.1 DESCRIPCION: Centro Poblado Campo Villa Aguaytia, Mz. T, Lote 7, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali, inscrito en la Partida Electrónica N° P19011168 de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, Oficina Registral Pucallpa.

2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE al PRIMER REMATE, seguidamente el SEGUNDO REMATE y seguidamente el TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3) CARGA Y GRAVAMENES:

3.1.- Hipoteca: Constituida a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ hasta por la suma de US\$ 156,481.00. Así consta en escritura pública del 07/11/2019 otorgada ante Notario Público de Pucallpa, Dr. Eudocio Raúl Salazar Martínez. Partida Electrónica Nro. P19011168.

4) VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de S/ 599,668.30 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 SOLES).

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **S/ 399,778.87 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES).**

5.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 339,812.04 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 04/100 SOLES).**

5.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/ 288,840.23 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 23/100 SOLES).**

6) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

7) PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8) Para ello el Secretario Judicial deberá también realizar el pegado de los avisos tanto en el **local del Juzgado como en el bien inmueble**, bajo responsabilidad funcional, quien deberá fraccionar el acta correspondiente.

Al Primer Otrosí.- Téngase presente la tasa judicial por solicitud de remate y agréguese a los autos.

Al Segundo Otrosí.- Téngase presente la tasa judicial por concepto de exhorto, y advirtiéndose que el bien a rematar se encuentra en la Provincia de Padre Abad. **LÍBRESE EXHORTO** al Juzgado Mixto de la Provincia de Padre Abad, a fin de comisionarle lo siguiente:

1.1. El PEGADO DEL AVISO DE REMATE JUDICIAL ELECTRONICO en los siguientes términos:

- En el **INMUEBLE** ubicado en el Centro Poblado Campo Villa Aguaytia, Mz. T, Lote 7, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali, inscrito en la Partida Electrónica N° P19011168 de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, Oficina Registral Pucallpa.
- En la **tablilla del local del Juzgado Mixto de la Provincia de Padre Abad**.

1.2. El REGISTRO EN EL REM@JU DE LA DILIGENCIA DE PEGADO DE AVISO DE REMATE JUDICIAL ELECTRONICO en los siguientes términos:

- Según corresponda, registre en el apartado “CREAR ACTA PEGADO/CONSTANCIA NO PEGADO”.
- Según corresponda, descargue y remita el acta registrada.

DEBIENDO TENER EN CUENTA QUE:

- ❖ El acto de pegado debe realizarse dentro de los márgenes de Fecha Inicio y Fecha Fin, señalados en el **CRONOGRAMA** generado por el aplicativo REM@JU para la FASE N°1 – Publicidad e Inscripción.
- ❖ De no llevarse a cabo los actos comisionados en el plazo señalado por el aplicativo REM@JU, el remate se suspenderá automáticamente, conforme lo indica la **Directiva N°001-2020-CE-PJ** sobre “**Normas para la realización del REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**” y el procedimiento “**Ejecución del REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**” aprobada mediante **Resolución Administrativa N° 015-2020-CE-PJ**.

Al Tercer y Cuarto otrosí.- Téngase presente y agréguese a los autos. **NOTIFÍQUESE.-**